

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/1167

הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון – הקמת מוסדות להשכלה גבוהה בפריפריה),

התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 14א. 1. בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958¹, אחרי סעיף 14 יבוא:

"הקמת מוסד 14א. (א) מוסד ציבורי שלא למטרות רווח הפועל להשכלה גבוהה למטרות חינוך, רשאי להקים תאגיד בבעלותו בידי מוסד ציבורי ולקיים במסגרתו של התאגיד האמור מוסד להשכלה גבוהה.

(ב) היה התאגיד האמור בסעיף קטן (א) מוסד המקבל תקציב מהמדינה, כאמור בסעיפים 17 ו-17א, לא יועברו כספים או נכסים מהתאגיד למוסד הציבורי שהתאגיד בבעלותו.

(ג) המועצה, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, רשאית לקבוע כללים לעניין ביצוע סעיף זה."

דברי הסבר

הקמת מוסדות חדשים להשכלה גבוהה היא משימה קשה. מוסדות ציבוריים, הפועלים שלא למטרות רווח ועוסקים בתחום החינוך מהווים המסגרת הטבעית ליוזמות חדשות להקמת מוסדות להשכלה גבוהה. בצד התרומה לציבור, הקמת מוסדות להשכלה גבוהה על ידי מוסדות ציבוריים בתחום החינוך תאפשר יותר נגישות לאוכלוסיות הפריפריה להשכלה הגבוהה, במיוחד לתושבי הפריפריה הערבים. בנוסף לכך, מצבם הכספי של מוסדות רבים להשכלה גבוהה רעוע. קיים אינטרס ציבורי בחיזוק הקשר בין המוסדות להשכלה גבוהה לבין מוסדות ציבוריים איתנים כלכלית שיתנו רשת ביטחון פיננסית למוסד. ארגוני חינוך ציבוריים המבקשים להקים מוסדות להשכלה גבוהה נמנעים מכך עקב אי הבהירות הקיימת בחוק בנושא זה.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/24/2315).

הצעת החוק זוהי לפ/24/2315 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

